فَصْلٌ

[فِي الْبُيُوعِ الْمَنْهِيِّ عَنْهَا] (١)

وَنَهَىٰ رَسُولُ اللهِ ﷺ:

[١] عَنِ الْمُلَامَسَةِ؛ وَهِيَ أَنْ يَقُولَ: «أَيَّ ثَوْبٍ لَمَسْتَهُ فَهُوَ لَكَ بِكَذَا».

[٢] وَعَنِ الْمُنَابَذَةِ؛ وَهِيَ أَنْ يَقُولَ: «أَيَّ ثَوْبٍ نَبَذْتَهُ إِلَيَّ فَهُوَ عَلَيَّ بِكَذَا».

[٣] وَعَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ؛ وَهُوَ أَنْ يَقُولَ: «ارْمِ هَذِهِ الْحَصَاةَ، فَأَيُّ ثَوْبٍ وَقَعَتْ عَلَيْهِ فَهُوَ عَلَيْكَ بِكَذَا»، أَوْ: «بِعْتُكَ مَا تَبْلُغُ هَذِهِ الْحَصَاةُ مِنْ هَذِهِ الْأَرْضِ إِذَا رَمَيْتَهَا بِكَذَا».

[٤] وَعَنْ بَيْعِ الرَّجُلِ عَلَىٰ بَيْعِ أَخِيهِ.

[٥] وَعَنْ بَيْعِ حَاضِرٍ لِبَادٍ؛ وَهُوَ أَنْ يَكُونَ لَهُ سِمْسَارًا.

[٦] وَعَنِ النَّجْشِ؛ وَهُوَ أَنْ يَزِيدَ فِي السِّلْعَةِ مَنْ لَا يُرِيدُ شِرَاءَهَا.

[٧] وَعَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ؛ وَهُوَ أَنْ يَقُولَ: «بِعْتُكَ هَذَا بِعَشَرَةٍ صِحَاحٍ أَوْ عِشْرِينَ مُكَسَّرَةٍ»، أَوْ يَقُولَ: «بِعْتُكَ هَذَا عَلَىٰ أَنْ تَبِيعَنِي هَذَا، أَوْ تَشْتَرِيَ مِنِّي هَذَا».

[٨] وَقَالَ: «لَا تَلَقَّوُا السِّلَعَ حَتَّىٰ يُهْبَطَ بِهَا الْأَسْوَاقَ».

[٩] وَقَالَ: «مَنِ اشْتَرَىٰ طَعَامًا فَلَا يَبِعْهُ حَتَّىٰ يَسْتَوْفِيَهُ».

١- بَابُ الرِّبَا

عَنْ عُبَادَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ، مِثْلًا بِمِثْلٍ، سَوَاءً بِسَوَاءٍ، فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ يَدًا بِيَدٍ، فَمَنْ زَادَ أَوِ ازْدَادَ فَقَدْ أَرْبَىٰ».

وَلَا يَجُوزُ بَيْعُ مَطْعُومٍ مَكِيلٍ أَوْ مَوْزُونٍ بِجِنْسِهِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَلَا يَجُوزُ بَيْعُ مَكِيلٍ مِنْ ذَلِكَ بِجِنْسِهِ وَزْنًا، وَلَا مَوْزُونٍ كَيْلًا، وَإِنِ اخْتَلَفَ الْجِنْسَانِ جَازَ بَيْعُهُ كَيْفَ شَاءَ يَدًا بِيَدٍ، وَلَمْ يَجُزْ

---

(١) ليست من المتن.